

1. 업무개요

수도권동부환경본부(■■■■■■■■■■ ●●●●부, 이하 “●●●●부”라 한다)는 수처리시설의 기술진단 및 환경시설 기술지원 업무와 공공환경시설 악취기술진단 및 악취개선 기술자문 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 0000년 수처리시설 기술진단 수행 및 기술지원 현황

구 분		계 획	실 적	달성률
수처리기술진단	사업목표(건)	00	00	000%
	수입목표(백만원)	0,000	0,000	000%
기술지원(건수)		000	000	000%

그리고, ●●●●부에서는 0000년도 수처리시설 기술진단 대상 공공하수처리시설(하수, 분뇨, 가축분뇨, 폐수) 기술진단 시 대상시설에서 채취한 시료의 분석 업무를 수질분야 측정대행업을 등록한 업체에 위탁하고자 “0000년도 수도권 및 강원권 수처리시설 기술진단 시료분석” 용역을 (주)---와 0000. 0. 0.에 계약 체결하여 0000. 00. 00에 준공하였다.

[표 2] 0000년도 수도권 및 강원권 수처리시설 기술진단 시료분석 현황

계약업체	계약기간	주요과업내용	용역금액(원)	검사자	감독자
(주)---	0000. 0. 0. ~ 0000. 00. 00.	시료분석: BOD5 등 총 00개 항목, 0,000시료	000,000,000원	0급 ○○○	0급 ○○○ 0급 ○○○ 0급 ○○○

2. 관련규정 및 판단기준

(계약예규) 「용역계약일반조건」 제4조(계약문서)에 따르면, 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다고 규정되어 있다.

그리고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사)에 따르면, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다고 규정되어 있다.

“0000년도 수도권 및 강원권 수처리시설 기술진단 시료분석” 과업내용서, Ⅲ 과업수행 행정사항 3. 착수신고서 및 기타 제출서류에 따르면, 과업수행계획서에는 분야별 참여인력 및 조직편성표가 포함되어야 하며, 발주부서의 검토를 받도록 되어 있고, 5. 인력의 투입 및 교체에 따르면, 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 동등이상의 자격을 갖춘 기술자로 사전 승인을 받아 교체하여야 한다고 되어 있다.

따라서, ●●●●부에서는 착수신고서에 제출한 참여인력의 변경이 있을 경우 계약상대자로부터 동등이상의 자격을 갖춘 기술자로 사전 승인하고 교체하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●●●부에서는 계약상대자인 (주)---로부터 착수신고서를 제출받아 용역 참여기술자 명단 및 조직표에 따라 기술책임자 ○○○, 시험담당자 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○이 용역을 수행하기로 보안각서를 제출하였고 ●●●●부에서 확인 후 착수신고서를 승인하였다.

[표 3] 착수계 참여기술자 명단 및 조직표 제출 현황

<생략>	
참여기술자 명단	용역 참여 기술자 조직표

하지만, (주)---에서 제출한 “0000년도 수도권 및 강원권 수처리시설 기술진단 시료분석” 용역 성과물인 시험성적서를 확인한 결과, 기술책임자 ○○○, 분석자 ○○○로 착수신고서에 제출한 참여기술자 명단에 없는 것으로 확인하였다.

[표 4] 용역 최종 성과품 시험성적서

<생략>
용역 최종 성과품(시험성적서) 분석자 및 기술책임자 서명

따라서, ●●●●부에서는 계약상대자인 (주)---에서 참여기술자를 투입 및 교체 할 경우 과업내용서에 따라 동등이상의 자격을 갖춘 기술자로 사전 승인 후 교체하여야 하나, 최종 시험성적서를 작성한 기술책임자 ○○○ 및 분석자 ○○○는 사전 승인을 받지 않고 계약상대자인 (주)---에서 임의로 교체하였고, 보안각서도 제출받지 않고 준공하였다.

4. 조치할 사항

경영기획이사(◀◀◀◀처장)는 “0000년도 수도권 및 강원권 수처리시설 기술진단 시료분석” 용역의 감독 업무를 소홀히 한 감독자 수도권동부환경본부 ▮▮▮▮▮▮▮ ●●●●부 0급 ○○○, 0급 ○○○, 0급 ○○○에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】